

ดำเนินการเวนคืนที่ดินสำหรับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ให้เสร็จสิ้น และให้โอนที่ดินและทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการเวนคืนที่ใช้เพื่อกิจการรถไฟฟ้าดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา เมื่อมีการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนแล้วเสร็จจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ สายบางซื่อ-หัวลำโพง-พระโขนง และสายลาดพร้าว-สาทร ในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้ก่อสร้างทรัพย์สินที่เวนคืนภายในระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ล. และนาย น. เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังมิได้เข้าใช้ที่ดินของนาย ล. และนาย น. ที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอให้คืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่คืน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และรับคืนเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการเวนคืนที่ดินที่พิพาทรวมทั้งที่ดินแปลงอื่น และโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้ที่ดินพิพาทจัดทำเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โดยปรากฏตามภาพถ่ายทางอากาศแสดงแผนผังพื้นที่ในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและสถานที่พิพาทว่า ได้มีการทำรั้วคอนกรีต (รั้วชั้นใน) รวมทั้งรั้วตะแกรงเหล็ก (รั้วชั้นนอก) กันโดยรอบบริเวณที่ดินที่ใช้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงดังกล่าว โดยภายในรั้วชั้นในและชั้นนอกดังกล่าวนอกจากจะมีอาคารโรงซ่อมบำรุงและอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีถนนรอบศูนย์ซ่อมบำรุงด้วย ซึ่งแม้ถนนภายในศูนย์ซ่อมบำรุงจะเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะด้านนอก แต่จุดเชื่อมต่อกับถนนภายนอกมีป้อมยามและไม้กั้นสำหรับตรวจสอบรถจากภายนอกที่จะเข้าไปในศูนย์ซ่อมบำรุง อันแสดงว่าถนนภายในศูนย์ซ่อมบำรุงมิใช่ถนนสาธารณะที่รถหรือบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าออกได้ตามปกติ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการรวมโฉนดที่ดินแปลงพิพาทกับที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเวนคืนรวม ๘๑ แปลง เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ กำหนดให้บริเวณโดยรอบพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า ดังนั้น จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการใช้ที่ดินพิพาทที่เวนคืนตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว และเมื่อมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางซื่อ-หัวลำโพง-พระโขนง และสายลาดพร้าว-สาทร ในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้ก่อสร้างทรัพย์สินที่เวนคืนภายในระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งครบสิบห้าปีในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้า ทำรั้ว และทำถนนรอบบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ กำหนดให้บริเวณ



รอบพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นเขตระบบรถไฟฟ้า ย่อมแสดงว่ามีการเข้าใช้ที่ดินพิพาทก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษดังกล่าวใช้บังคับ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้าใช้ที่ดินพิพาทตามวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืนและตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงไม่อาจขอคืนที่ดินพิพาทจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้อง ดำเนินการเพื่อคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๔/๒๕๖๗)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างสถาปนิกให้ออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น บนที่ดิน ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๓๒๐ ตารางวา แต่เมื่อที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืน จึงมีรูปแบบเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า คงเหลือเนื้อที่ ๑๒๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการที่ไม่อาจนำแบบแปลนบ้านที่ได้ออกแบบสำหรับการก่อสร้างบนที่ดิน ๓๒๐ ตารางวา มาก่อสร้างบนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีเนื้อที่ ๑๒๕ ตารางวา ได้ และถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะมีได้กำหนด อย่างแน่ชัดว่าความเสียหายกรณีนี้สามารถกำหนดเงินค่าทดแทนให้ได้ แต่โดยที่การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกเวนคืน รัฐต้องกำหนดเงินค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรม เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเกี่ยวเนื่องกับการเวนคืนโดยตรงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นค่าออกแบบแปลนบ้านรวมค่าเขียนแบบ ของสถาปนิกให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๕/๒๕๖๗ หน้า ๕๒๙-๕๓๒

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีรูปที่ดินคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถูกแนวเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณกลางแปลงในลักษณะทแยงมุม ทำให้ที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน แม้ที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ที่ดินที่เหลือทั้งสองส่วนดังกล่าวมีรูปแบบสี่เหลี่ยม ด้านไม่เท่าคล้ายสามเหลี่ยม ทำให้เนื้อที่ส่วนที่เหลืออยู่ในบริเวณมุมเหลี่ยมถูกจำกัดการใช้ประโยชน์



มากยิ่งขึ้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระในการถูกจำกัดสิทธิการใช้ที่ดินมากกว่าที่ดินแปลงอื่นที่ไม่ถูกแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน การกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงภัยดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๙.๓ ตารางวา อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ชัยภูมิ ๒-ท่าตะโก ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการกำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดชัยภูมิในการประชุม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มาปรับเพิ่ม ๒ เท่า แล้วนำราคาที่ปรับเพิ่มมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ หากราคาใดสูงกว่าให้ใช้ราคานั้นเป็นเกณฑ์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มเป็น ๒ เท่า เป็นราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๔,๖๓๗ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งการพิจารณาดังกล่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และได้รับเงินค่าทดแทนแล้ว แต่ไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยืนราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีรูปที่ดินคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถูกแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณกลางแปลงในลักษณะทแยงมุม ทำให้ที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๕.๔ ตารางวา และส่วนที่สอง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๕.๓ ตารางวา แม้ที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๒ ของพื้นที่ที่ดินทั้งหมด และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ที่ดินที่เหลือทั้งสองส่วนดังกล่าวมีรูปแปลงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าคล้ายสามเหลี่ยมทำให้เนื้อที่ส่วนที่เหลืออยู่ในบริเวณมุมเหลี่ยมถูกจำกัดการใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระในการถูกจำกัดสิทธิการใช้ที่ดินมากกว่าที่ดินแปลงอื่นที่ไม่ถูกแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน การกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงภัยดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะทำงานจัดทำสรุปข้อเท็จจริงและข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดชัยภูมิว่า ในท้องที่ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ดินในโฉนด ๐๑ บล็อก A โดยหน่วยที่ ๖ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ไร่ละ ๒๖,๐๐๐ บาท ควรกำหนดค่าทดแทนไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าถูกจัดให้อยู่ในหน่วยที่ ๖ แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดราคาที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราเดียวกันเป็นสามเท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เมื่อที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๙.๓ ตารางวา กำหนดค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดเป็นราคาไร่ละ ๕๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๓๘๑,๙๕๕.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงนี้ไปแล้วจำนวน ๒๕๔,๖๓๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงนี้เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๒๗,๓๑๘.๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๓๒/๒๕๖๗)

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นในที่ดินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยไม่ได้มีการแบ่งส่วนการครอบครอง และผู้ฟ้องคดีมิได้มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงไม่อาจดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีได้ในทันทีตามข้อ ๙ ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๑๒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ประกอบกับข้อ ๑๑ ของระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗๓ ว่าด้วย การวางเงินค่าทดแทน ดังนั้น การที่ กฟผ. วางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคารออมสินในนามของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งการวางเงินให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงมีผลทำให้ กฟผ. ในฐานะลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ค่าทดแทนที่ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกับการชำระหนี้ด้วยการวางทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อหลุดพ้นจากหนี้ค่าทดแทนที่ต้องชำระแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินค่าทดแทน และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกับบุคคลอื่นรวมแปดคน จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๐๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖๙๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๐๔ ต่อมาที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ปลวกแดง-จุดเชื่อมสายส่ง ๕๐๐ กิโลโวลต์ หนองจอก-วังน้อย แนวที่ ๑ คิดเป็นเงินค่าทดแทนส่วนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๗,๔๕๓.๑๒ บาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปฝากธนาคารออมสิน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอรับเงินค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๐๔ เป็นที่ดินที่มีเจ้าของร่วมทั้งหมดแปดคน และเจ้าของร่วมไม่ได้แบ่งส่วนการครอบครอง ซึ่งถือว่าเจ้าของร่วมทุกคนมีส่วนเท่ากัน หากเจ้าของร่วมรายใดมาติดต่อขอรับเงิน เจ้าของร่วมรายนั้นต้องจัดทำคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินค่าทดแทนที่ดินเฉพาะส่วน



โดยมีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ลงนามรับรองคำร้องดังกล่าว โดยบรรยายส่วนครอบครองของตน จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการดังกล่าว แต่ได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนที่อ้างว่าได้ฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน จำนวน ๑,๙๘๗,๔๕๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทน จำนวน ๑,๙๘๗,๔๕๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารออมสินของต้นเงินจำนวนดังกล่าว และดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผินัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้องคดี โดยต้องไม่เกินกว่าจำนวน ๒๘,๑๐๑.๓๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๙๘๗,๔๕๓ บาท ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยระหว่างเวลาผินัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๙๘๗,๔๕๓ บาท นับแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้หักดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากธนาคารออมสินไปแล้วออกด้วย โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่กำหนดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผินัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทน จำนวน ๑,๙๘๗,๔๕๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารออมสินของต้นเงินจำนวนดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๐๔ ซึ่งเจ้าของร่วมมีสิทธิรับเงินค่าทดแทนด้วยกันโดยไม่ได้มีการแบ่งส่วนการครอบครอง การวางเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งจึงเป็นการวางเงินค่าทดแทนเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ ในทรัพย์สิน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีได้ในทันทีตามข้อ ๙ ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๑๒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ประกอบกับข้อ ๑๑ ของระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗๓ ว่าด้วย การวางเงินค่าทดแทน แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนเฉพาะส่วนในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ได้แบ่งส่วนการครอบครองและถือว่าทุกคนมีส่วนเท่ากัน โดยไม่ต้องมีสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง หากเจ้าของร่วมรายใดมาติดต่อขอรับเงินโดยให้จัดทำคำร้องขอรับค่าทดแทนทรัพย์สินเฉพาะส่วน โดยมีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านท้องที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ลงนามรับรองตามบันทึกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดิน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปพร้อมกับการแจ้งการวางเงินค่าทดแทน แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเรื่องดังกล่าวทางโทรศัพท์



จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และต่อมาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ของผูถูกฟ้องคดีได้อำนวยความสะดวกโดยนำคำร้องขอรับเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนไปให้ผู้ฟ้องคดีลงนามที่บ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการเพื่อให้มีคำรับรองของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นได้ว่าการขอรับเงินค่าทดแทนที่ได้วางโดยฝากไว้กับธนาคารออมสินรายผู้ฟ้องคดีตามหนังสือขอรับเงินค่าทดแทน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้แสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอย่างชัดเจนตามข้อ ๙ ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๑๒ ฯ และข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำคำร้องขอรับเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ลงนามรับรองเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้นำคำร้องขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมาจัดทำเอกสารขออนุมัติจ่ายค่าทดแทนเฉพาะส่วนกรณีพิเศษตามขั้นตอนและวิธีการด้านการเงินของผู้ถูกฟ้องคดี และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ธนาคารออมสินแล้ว ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่วางโดยฝากไว้กับธนาคารออมสินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงหลุดพ้นจากหนี้ค่าทดแทนที่ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วนับแต่วันที่ได้วางเงินและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าและไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๖๙/๒๕๖๓)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งได้พิจารณาราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ราคาที่ดินที่มีการกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินแล้ว จึงได้นำข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มาปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนที่ดิน ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย จึงเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมา ที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา และเนื้อที่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา ตามลำดับ ถูกแนวเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ ไปยังจังหวัดราชบุรีพาดผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนนทบุรีมีมติให้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ ปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า ทุกแปลง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนสำหรับที่ดินที่อยู่นอกเขตรบบโครงข่ายพลังงานเดิม และเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ต่อมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งจำนวนค่าทดแทนทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเพิ่มค่าทดแทนและค่าเสื่อมประโยชน์ในที่ดิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขตรบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่าทดแทนได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติยืนยันราคาที่ดินที่จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้เจ้าหน้าที่ประเด็นขอให้จ่ายค่าเสื่อมประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบพิจารณาต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติเห็นชอบตามมติดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจ่ายค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาที่ดิน โดยพิจารณาราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ราคาที่ดินที่มีการกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดิน ปรากฏว่าราคาที่กำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่กำหนดไว้ต่ำ จึงได้พิจารณาข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ข้อมูลราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในท้องที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และข้อมูลราคาจากผู้ปกครองท้องที่ และเห็นว่าข้อมูลจากผู้ปกครองท้องที่ที่เสนอจากสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกท้องที่ได้ จึงได้นำข้อมูลราคาจดทะเบียนซื้อขาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในท้องที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓๒ ข้อมูล มาพิจารณาโดยตัดข้อมูลอัตรา ๒ เท่า ลงไปจำนวน ๒๗ ข้อมูล เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจ่ายที่ดินที่ถูกกำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติและอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในอัตรา ๒ เท่า ไปแล้ว คงเหลือข้อมูลราคาจดทะเบียนซื้อขายที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จำนวน ๕ ข้อมูล ได้แก่ อัตรา ๒.๘๙ เท่า ๒.๕๙ เท่า ๒.๕๐ เท่า ๒.๒๕ เท่า และ ๒.๑๖ เท่า หากคำนวณฐานได้ ๒.๕๐ เท่า เพื่อใช้เป็นตัวแทนของหน่วยราคา และเห็นควรนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มาปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนที่ดินที่อยู่นอกเขตรบบโครงข่ายพลังงานเดิม เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าสำรวจที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ แปลง โดยที่ดินแปลงที่หนึ่ง มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า เป็นค่าทดแทนตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ดินอยู่ในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติบางส่วนเนื้อที่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา จึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท และที่ดินแปลงที่สอง มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท ปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า เป็นค่าทดแทนตารางวาละ ๑๘,๗๕๐ บาท ที่ดินอยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติบางส่วนเนื้อที่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา จึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔,๙๘๗,๕๐๐ บาท จึงเห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยให้นาราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มาปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า ทุกแปลง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนสำหรับที่ดินที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายพลังงานเดิมนั้น มีผลทำให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี มีราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท และราคาตารางวาละ ๑๘,๗๕๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันจริงตามปกติ ในท้องตลาดซึ่งมีราคาเพียงตารางวาละ ๘,๗๘๓.๕๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนนทบุรีกำหนดราคาที่ดิน โดยให้นาราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มาปรับเพิ่มในอัตรา ๒.๕ เท่า ทุกแปลง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนสำหรับที่ดินที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายพลังงานเดิม และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ ไปยังจังหวัดราชบุรี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นค่าทดแทนจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์บางประการ ในที่ดินทั้งสองแปลงนั้น เป็นไปตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๑๐๗ ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว การจ่ายเงินค่าทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๔๕/๒๕๖๗)

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

สิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ที่ จะได้รับการเยียวยาด้านการเงิน เป็นสิทธิที่ถูกกำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี มิใช่สิทธิที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีใช้สิทธิที่ผู้เสียหายได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดหรือการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวก ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบกับข้อเสนอที่ให้รอการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ในส่วนที่ยังคงค้างไว้ก่อนจนกว่าคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถึงที่สุด จึงมีผลผูกพันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงไม่ต้องรับผิดชอบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมมีมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญเป็นเงินจำนวน ๓,๔๘๗,๐๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กรณีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นพ้องด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๗ ที่มีมติว่ากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไปแล้ว ดังนั้น ในส่วนที่ยังคงค้าง เห็นควรรองจนกว่าคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถึงที่สุด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่เสนอแนะมาตรการ กลไก และวิธีการเพื่อส่งเสริมการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่าย ทั้งทางการเงินและรูปแบบอื่น รวมถึงการสร้างโอกาสในการดำรงชีพและประกอบอาชีพตามปกติ และมีมติเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน สำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา จึงถือว่าสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ที่จะได้รับการเยียวยาด้านการเงิน เป็นสิทธิที่ถูกกำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี มิใช่สิทธิที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีใช้สิทธิที่ผู้เสียหายได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดหรือการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การที่ต่อมานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๗ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนะมาตรการ กลไก และวิธีการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๗ โดยรวมถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ที่ยังคงค้างการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย คณะกรรมการดังกล่าวจึงมีอำนาจในการทบทวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ยังคงค้างการดำเนินการ



อยู่ในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวก ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) การที่คณะกรรมการอำนาจการเยียวยาด้านการเงินฯ มีมติให้รอกการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ในส่วนที่ยังคงค้างจนกว่าคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถึงที่สุด และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว นั้น จึงถือว่ามติคณะรัฐมนตรีมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องปฏิบัติตามแล้ว โดยรอกการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเยียวยาไว้ก่อนจนกว่าคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถึงที่สุด แม้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ก็ตาม แต่เมื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไประหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๓๔/๒๕๖๓)

การจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี มิได้มีลักษณะเป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายอันเนื่องจากการที่รัฐได้กระทำความผิดหรือกระทำละเมิดต่อประชาชน โดยรัฐจะเยียวยาผู้เสียหายกลุ่มใดหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับกฎ ระเบียบ ความเหมาะสม และนโยบายของภาครัฐในขณะนั้นเป็นสำคัญ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไปแล้วเป็นจำนวนที่เกินจากที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไม่มีเหตุที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่าเดินทางไปศาล ค่าเอกสาร และดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีกู้ยืมมาเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทางการเมือง ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น การช่วยเหลือเยียวยาสูญเสียอวัยวะสำคัญ เป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สำหรับกรณีการรักษาพยาบาลต่อเนื่องนั้น คณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการบาดเจ็บต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จึงมีมติให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ และค่ารักษาต่อเนื่องในปีดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องต่อเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่ค้างจ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๒๖๙,๙๑๓ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้อง



ต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการ ให้เสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ จากความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่าย และมีมติเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหาย กลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) จากนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลัก มนุษยธรรม สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม ทางการเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินนโยบายของรัฐ ที่จะสร้างความปรองดองให้แก่คนในชาติด้วยการเยียวยาและฟื้นฟูผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากความรุนแรงทางการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ดังนั้น การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับ ผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) จึงมิได้มีลักษณะ เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายอันเนื่องจากการที่รัฐได้กระทำความผิดหรือกระทำความผิดต่อประชาชน และมีได้เป็นการจ่ายเงินตามที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดไว้ การที่รัฐจะเยียวยาผู้เสียหาย กลุ่มใดหรือไม่ เพียงใด จึงขึ้นอยู่กับกฎ ระเบียบ ความเหมาะสม และนโยบายของภาครัฐในขณะนั้น เป็นสำคัญ เมื่อต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ โดยกำหนด ให้การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในสมัยรัฐบาลชุดก่อน ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และให้พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง หากเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้วก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ยกเลิกต่อไป จึงเห็นได้ว่ารัฐได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทางการเมืองที่ต่างไปจากเดิม โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมืองตามหลักเกณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ เดิม ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการดำเนินการทางนโยบายตามความเหมาะสมของภาครัฐ เมื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ เยียวยาด้านการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) และคณะทำงาน ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมมีมติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเภทสูญเสียอวัยวะสำคัญ จึงมีสิทธิได้รับการเยียวยาเป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการขอความช่วยเหลือเยียวยา ด้านการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะต้องนำเงินช่วยเหลือหรือชดเชยใด ๆ จากภาครัฐ ทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้รับไปแล้ว มาหักออกจากจำนวนเงินเยียวยาที่ได้รับภายใต้



หลักเกณฑ์นี้ และเมื่อได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์นี้แล้ว ให้ถือว่าสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่น ๆ จากภาครัฐเป็นอันระงับ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท มาแล้ว จึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินในเกณฑ์สูญเสียอวัยวะสำคัญ จำนวน ๓,๔๘๗,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิและค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๔๔๙,๑๑๐ บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ทั้งสิ้นจำนวน ๓,๙๓๖,๑๑๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินจากที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้ว ดังนั้น จึงไม่มีเหตุให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเดินทางไปศาล ค่าเอกสาร รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีกู้ยืมมาเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๗๒/๒๕๖๗)

บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นเพิงสังกะสี ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งปรากฏตามหลักฐานภาพถ่ายภายหลังเกิดเหตุน้ำท่วมว่า หากบ้านพักอาศัยไม่ชำรุดเสียหายเพราะเหตุอุทกภัย ย่อมอยู่ในสภาพที่บุคคลจะใช้พักอาศัยอยู่ได้ จึงต้องถือว่าบ้านพักอาศัยดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากบ้านพักคนงาน ตามนิยามข้อ ๓ (๓.๓) (๓) ของคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ออกไปตรวจสอบบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้นำชุมชนจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่สั่งจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เดิมผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๑๐/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังจากผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างบ้านขึ้นใหม่ไม่มีเลขที่และไม่มีทะเบียนบ้าน ติดกับบ้านเลขที่ ๑๐/๓ และย้ายเข้าไปพักอาศัยในบ้านดังกล่าว ได้เกิดอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้อง ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเงินค่าซ่อมแซม



ที่อยู่อาศัย แต่นาย ป. ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่รับรองว่าบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีประสบอุทกภัย เนื่องจากอ้างว่าไม่รู้ว่ามีผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่ใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคำร้องไปให้นาย ข. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก รับรอง แต่นาย ข. ก็ได้ถอนคำรับรองในวันต่อมา คณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลคลองหกจึงมีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และไม่ส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีไปเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนด จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามหลักฐานครัวเรือนที่สำรวจได้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดทำคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ระบุขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ในข้อ ๓ ว่า ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (๓.๑) บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน (๓.๒) บ้านเช่า ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัยหรือบ้านเช่ามีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้น (๓.๓) อื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัยซึ่งประสบอุทกภัยนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ กำหนดคำอธิบายว่า ลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องเป็น (๑) ครัวเรือนนั้นอยู่อาศัยในบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านและถูกน้ำท่วมถึง หรือ (๒) ครัวเรือนนั้นเช่าบ้านอยู่อาศัยและอยู่อาศัยในชั้นที่ถูกน้ำท่วมถึง โดยบ้านเช่านั้นอาจแบ่งเช่าเป็นห้องหรือเช่าทั้งหลัง มีทะเบียนบ้านหรือไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ หรือ (๓) ครัวเรือนนั้นอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยในลักษณะอื่นนอกจากข้อ ๑ และข้อ ๒ เช่น ที่อยู่อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ครัวเรือนใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน ข้อ ๔ ว่า หลักฐานการแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือ ๔.๑ กรณีบ้านเช่า ให้ใช้สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๒ บ้านพักอาศัยที่ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากบ้านเช่าและบ้านที่มีทะเบียนบ้าน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ (๑) กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน (๒) ผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้นำชุมชน ลงลายมือชื่อรับรองความเป็นผู้ประสบภัยอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ๔.๓ กรณีอื่น ๆ ตามข้อ ๓.๓ ให้ดำเนินการและใช้หนังสือรับรองเช่นเดียวกับข้อ ๔.๒ กำหนดคำอธิบายว่า การรับรองการเช่าบ้านตามข้อ ๔.๑ หรือที่อยู่อาศัยตามข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ ให้พิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่หรือตามข้อเท็จจริง โดยจัดทำหนังสือและมีผู้รับรองตามที่กำหนด จัดเก็บไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมรับการตรวจสอบ ดังนั้น การที่นาย ป. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ออกไปตรวจสอบบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้นำชุมชน จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมติข้างต้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๙๓๖๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และข้อ ๔.๒ ของคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และแม้ว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีจะมีลักษณะเป็นเพียงเพิงสังกะสี แต่ปรากฏตามหลักฐานภาพถ่ายที่สำนักงาน



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีและนาย ป. ถ่ายไว้ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเวลากว่า ๒ ปี นับจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า หากบ้านพักอาศัยนี้ไม่ชำรุดเสียหายเพราะเหตุอุทกภัย ย่อมอยู่ในสภาพที่บุคคลจะใช้พักอาศัยอยู่ได้ และต้องถือว่าบ้านพักอาศัยที่ผู้ฟ้องคดีใช้พักอาศัยดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากบ้านพักคนงานตามนิยามข้อ ๓ (๓.๓) (๓) ของคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้นเมื่อปรากฏว่าบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่สั่งจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๘) ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๐๓/๒๕๖๗)

เมื่อหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มิได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเรือนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย และแม้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ประสบภัยต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ท้องถิ่นออกให้ก็ตาม แต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพียงต้องเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำที่มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยได้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมอย่างฉับพลันและท่วมติดต่อกันหลายเดือน ทำให้บ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี การที่ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่ามีได้เป็นเจ้าของบ้านจึงไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีหน้าที่ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๓ ในบริเวณพื้นที่ของตำบลคลองหก อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมอย่างฉับพลันและท่วมติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้บ้านและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกลงนามรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัย และได้ติดต่อสอบถามเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อยมา แต่ไม่มีผู้ใดรับรองให้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อครั้งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินช่วยเหลือ



โดยอ้างว่าบ้านเลขที่ ๑๐/๓ ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่นั้น เป็นบ้านของนาย ต. ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว และทายาทอยู่ต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าของบ้านจึงไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ครึ่งเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะเห็นได้ว่าแม้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้มีบ้านเรือนที่จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ นั้น บ้านเรือนจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่มีอยู่จริง และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหรืออุทกภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และครัวเรือนที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน หรือบ้านเช่า หรือที่อยู่อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ครัวเรือนใช้เป็นประจำโดยไม่ทะเบียนบ้านก็ตาม แต่หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมิได้ระบุกำหนดให้ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือต้องเป็นเจ้าของ หรือมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเรือนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ครึ่งเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และแม้ว่าเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ประสบภัยต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ท้องถิ่นออกให้ก็ตาม แต่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเงื่อนไขเพียงต้องเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำที่มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น การที่ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกไม่ได้มีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าของบ้าน หลังดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะหน่วยงานราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๗) และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๘) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๗) และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีหน้าที่ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครึ่งเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๔/๒๕๖๗)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง และทะเบียนเกษตรกรยังไม่หมดอายุหรือถูกเพิกถอนก่อนเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีปูทะเลที่เพาะเลี้ยงตายหรือสูญหายเนื่องจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ต่อมา ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีประกาศ จังหวัดสงขลา เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอระโนด (เพิ่มเติม ๑) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตามประกาศดังกล่าว และได้มีการโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๘๙๖.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยถูกต้อง มีพื้นที่การเลี้ยงปูทะเลทั้งหมด ๕ ไร่ สมควรจะได้รับเงินช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๖๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่กำกับดูแลการเกษตรด้านประมงอยู่ก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำประเภทปูทะเลของผู้ฟ้องคดียังไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอนไปก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตามข้อ ๕.๔ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีปูทะเล ที่เพาะเลี้ยงตายหรือสูญหายเนื่องจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๔.๒ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในอัตราไร่ละ ๑๐,๙๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ไร่ ตามข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่อปรากฏตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีส่งไปพร้อมกับแบบยื่นความจำนง เพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง (กษ ๐๑) ว่า ผู้ฟ้องคดี ซื้อลูกพันธุ์ปูจากแพโกกิจ-รับซื้อและจำหน่ายปูดำ จำนวน ๔ ครั้ง และซื้อลูกพันธุ์ปูจากร้านเล็ก ลูกพันธุ์ปูทะเล จำนวน ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๔๑๓ ตัว กับอีก ๘๐ กิโลกรัม ซึ่งปรากฏตามเอกสารการเพาะเลี้ยงปูทะเล ที่สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล การเกษตรด้านประมงจัดทำขึ้นว่า การเลี้ยงปูขุน ขนาดของปูและอัตราการปล่อยที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูทะเล อยู่ที่อัตราปล่อย ๒-๔ ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นค่ามาตรฐานกลางอัตราตารางเมตรละ ๓ ตัว จึงสามารถคำนวณลูกพันธุ์ปูทะเล ๘๐ กิโลกรัม ได้ประมาณ ๒๔๐ ตัว (๘๐ x ๓) รวมลูกพันธุ์ปูทะเลทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ จำนวน ๒,๖๕๓ ตัว (๒,๔๑๓ + ๒๔๐) และจะได้พื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับฟาร์มเลี้ยงปูทะเล จำนวน ๐.๕๖ ไร่ หรือประมาณ ๘๘๕ ตารางเมตร ซึ่งคำนวณเป็นเงินช่วยเหลือ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับคิดเป็นเงินจำนวน ๖,๑๑๕.๒๐ บาท (๐.๕๖ x ๑๐,๙๒๐) เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับ เงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน ๕,๘๙๖.๘๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๒๑๘.๔๐ บาท



พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๔/๒๕๖๗)

๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ

แม้การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินจะเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีเกิดการแตกร้าวชำรุดเสียหาย แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดทำบริการสาธารณะในการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ของกรมทางหลวงในเขตทางหลวง โดยไม่ปรากฏว่าได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดอย่างอื่นหรือความรับผิดโดยปราศจากความผิดของหน่วยงานทางปกครองในอันที่จะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-อำเภอสติงพระ โดยทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการแทน ซึ่งในการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวได้มีการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากกระวะ ทำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดการแตกร้าวชำรุดเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-อำเภอสติงพระ จะทำให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจริง แต่โดยเหตุที่การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวเป็นการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะในการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และกระทำในเขตทางหลวง โดยไม่ปรากฏว่าได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จึงไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีเกิดจากการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดอย่างอื่นหรือความรับผิดโดยปราศจากความผิดของหน่วยงานทางปกครองในอันที่จะต้องชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาภาพถ่ายความเสียหายของบ้านของผู้ฟ้องคดีประกอบกับความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญแล้วเห็นว่า บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายมากวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กมีรอยแตกร้าวที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ควรได้รับการแก้ไขเยียวยาให้บ้านของผู้ฟ้องคดีมีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมมากที่สุด ซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีความเห็นว่า หากรื้ออาคารทั้งหมดแล้วก่อสร้างใหม่ตามรูปแบบเดิมจะทำให้ได้อาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่ารื้อถอนอาคารเดิมและค่างานก่อสร้างอาคารใหม่ตามรูปแบบเดิมเป็นเงินจำนวน ๗๑๓,๓๒๙.๗๑ บาท ตามราคาที่ยานผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประมาณราคาไว้จึงเป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และเหมาะสมแล้ว ส่วนค่าเสียโอกาสทางการค้าระหว่างการก่อสร้างจำนวน ๑๘๐ วัน ตามระยะเวลาที่ใช้ในการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่



ให้แล้วเสร็จนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอาชีพค้าขายและใช้บ้านเป็นสถานที่ค้าขาย ระหว่างทำการก่อสร้างบ้าน ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสถานที่ค้าขาย ทำให้ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ การที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงินวันละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๘๐ วัน ตามระยะเวลาที่ใช้ ในการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ให้แล้วเสร็จ คิดเป็นเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท จึงพอสมควร กับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องร่วมกัน หรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๘๐๓,๓๒๙.๗๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๙๐/๒๕๖๓)

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านอาหารโดยอาศัยถนนคันคลอง ร. ๑ เป็นที่ตั้งร้านอาหาร รวมทั้งใช้ทัศนียภาพของคลอง ร.๑ เป็นจุดขายด้วย แม้การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ ของกรมชลประทาน จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และกรมชลประทานต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักความรับผิดชอบ โดยปราศจากความผิด อันเป็นความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังการก่อสร้างปรับปรุง คลองระบายน้ำ สภาพของถนนคันคลองและความกว้างของถนนมีสภาพดีกว่าเดิม จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ด้วย จึงควรได้รับค่าทดแทนครึ่งหนึ่งของความเสียหาย

คดีนี้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้คลองระบายน้ำ ร.๑ สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น และบรรเทาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ข. ดำเนินการก่อสร้าง ดังกล่าวเป็นเวลา ๑,๐๘๐ วัน นับจากวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ได้มีการต่ออายุสัญญา ให้อีกหลายครั้ง รวมอายุสัญญา ๑,๘๕๗ วัน หรือประมาณ ๕ ปีเศษ จากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการร้านอาหารบ้านข้าวตังปิงหอมได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากฝุ่น โคลน และเสียงดังจากการขุดและขนดินในการก่อสร้าง รวมทั้ง ได้รับผลกระทบจากการสัญจรบริเวณหน้าร้านที่มีการก่อสร้างดังกล่าว ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการ ไม่สะดวก ทำให้รายได้ของผู้ฟ้องคดีลดลง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ ผู้ฟ้องคดีมีเงินได้พึงประเมินปีภาษี ๒๕๕๗ เป็นเงิน จำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ปีภาษี ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ยประมาณ เดือนละ ๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท แต่โดยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านอาหาร โดยอาศัย ถนนคันคลอง ร.๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างไว้พร้อมกับการก่อสร้างคลอง ร.๑ เป็นที่ตั้งร้านอาหาร รวมทั้งใช้ทัศนียภาพของคลอง ร.๑ เป็นจุดขายของร้านอาหารด้วย และเมื่อโครงการปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ แล้วเสร็จ สภาพถนนคันคลองบริเวณหน้าร้านผู้ฟ้องคดีจะเป็นผิวทาง แบบ Asphaltic Concrete ชนิดไหล่ทางลาดยาง ซึ่งมีสภาพดีกว่าเดิม อีกทั้ง ความกว้างของคลอง



ที่ปรับปรุงใหม่มีความกว้างมากขึ้น ทำให้ทัศนียภาพบริเวณหน้าร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีดีกว่าเดิม ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างดังกล่าวด้วย จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินครึ่งหนึ่งของความเสียหายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นเงินเดือนละ ๑๖,๖๖๖.๖๗ บาท ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเริ่มเข้าทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการถมถนนดินบริเวณหน้าร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีจนเสมอกับถนนเดิมพอที่จะสามารถสัญจรตามปกติได้ เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๒๔ เดือน คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๘ บาท แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนความเสียหายจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๑ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มขึ้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับค่าทดแทนความเสียหายตามจำนวนเงินที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๐/๒๕๖๗)

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมารดาของเด็กหญิง ฮ. และเด็กหญิง ร. ได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบุตรทั้งสองต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖ ให้แก่เด็กหญิง ฮ. และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่เด็กหญิง ฮ. และเด็กหญิง ร. ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวจากรัฐในทุกระดับชั้นและทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว ตามมาตรา ๑๓ (๒) ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณาเทียบเคียงจากอัตราที่กำหนดไว้ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมารดาของเด็กหญิง ฮ. และเด็กหญิง ร. ได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของเด็กหญิงทั้งสองต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖ ให้แก่เด็กหญิง ฮ. และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่เด็กหญิง ฮ. และเด็กหญิง ร. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวย้อนหลัง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖ ให้แก่เด็กหญิง ฮ.



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งการอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่เด็กหญิง ฮ. และเด็กหญิง ร. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดียอมเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวจากรัฐในทุกระดับชั้นและทุกภาคการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวที่ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา ๑๓ (๒) ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่ในการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวให้ผู้ฟ้องคดีตามระดับการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ยังมิได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวให้ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่พึงได้รับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวให้ผู้ฟ้องคดี โดยพิจารณาเทียบเคียงจากอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวให้ผู้ฟ้องคดีกรณีของเด็กหญิง ฮ. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๕,๒๖๑ บาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตลอดปีการศึกษาจำนวน ๙,๔๐๙ บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๖,๙๓๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๗ บาท และกรณีของเด็กหญิง ร. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตลอดปีการศึกษาจำนวน ๑๒,๗๒๕ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๗,๑๐๑ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๙,๘๒๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวให้ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๓๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙/๒๕๖๘)

การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าประมูลซื้อรถจักรยานยนต์ที่กรมศุลกากรนำออกขายทอดตลาด แต่ไม่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ เนื่องจากเป็นรถที่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด



โดยสำคัญผิดในคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าว ทำให้นิติกรรมการประมูลขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์คันพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับกรมศุลกากรตกเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องขอให้กรมศุลกากรคืนเงินที่ประมูลรถจักรยานยนต์ของกลาง ถือว่าเป็นการบอกล้างโมฆียะกรรมดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ และการปฏิเสธรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ดังกล่าว มิใช่เหตุเกี่ยวกับสภาพรถจักรยานยนต์ของกลางที่ปรากฏเป็นความชำรุดบกพร่องซึ่งเห็นได้ประจักษ์ที่ผู้ฟ้องคดีต้องยอมรับและไม่อาจโต้แย้งได้ในภายหลัง ความสำคัญผิดดังกล่าวจึงมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนย่อมได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีและกรมศุลกากรจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยผู้ฟ้องคดีต้องคืนรถจักรยานยนต์คันพิพาทในสภาพไม่ด้อยกว่าสภาพเดิมที่ได้รับมา และกรมศุลกากรต้องคืนเงินค่าประมูลขายทอดตลาดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

คดีนี้กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับมอบรถจักรยานยนต์ของกลางยี่ห้อ DUCATI รุ่น Monster 695 สีดำ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจยึด และได้พิจารณาสั่งคดีให้รถจักรยานยนต์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการส่วนของกลางได้ออกประกาศประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีประมูลรถจักรยานยนต์คันพิพาทได้ในราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท จากนั้น ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่นายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า นายทะเบียนได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถจักรยานยนต์คันพิพาทแล้ว ปรากฏว่ามีการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัท ฮ. จำกัด เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เข้าลักษณะเป็นรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่าใช้แล้วที่นำเข้าจากต่างประเทศ ถือเป็นรถที่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปัจจุบันได้พ้นกำหนดให้รับจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์คันพิพาทได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีประมูลรถจักรยานยนต์ของกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อนการประมูลขายทอดตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ทักท้วงเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์คันพิพาท และได้ดำเนินการประมูลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วนแล้วและเงินที่ได้จากการประมูลขายทอดตลาดนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ได้จากการประมูลให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้เข้าร่วมประมูลรถจักรยานยนต์คันพิพาทด้วยความสุจริต จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินคืนจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

